

1500260-35.2020.8.26.0282

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Itatinga

Foro: Foro de Itatinga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... réu disse que tinha um processo de tráfico em seu nome; que viram em cima da hack um dichavador e entorpecente; que foi dado voz de prisão e no transporte para a Delegacia ele confessou que o RG era do irmão e que tinha mentido, pois estava com medo por estar sendo procurado.

O réu, em seu interrogatório em juízo, declarou que: realmente tinha essa droga e que era para ele usar; que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatinga

Foro de Itatinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Major Prado, nº 395, Itatinga-SP - cep 18690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500260-35.2020.8.26.0282 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500260-35.2020.8.26.0282

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3088659/2020 - DEL.POL.ITATINGA, 14405281 - DEL.POL.ITATINGA

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

WILGOR PAULO MARTINS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Em que pese a argumentação da Defesa, o exame das provas indica que a pretensão acusatória é procedente (denúncia às fls. 53/55).

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/04), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 05/06) e pelos laudos periciais de fls. 14/17 (exame químico toxicológico definitivo, que atestou positivo para maconha - massa líquida de 1,84 gramas) e fls. 18/20 (exame químico para detecção de resquício de entorpecente na peça "dichavador" apreendida, que atestou positivo para a presença de maconha), bem como pela prova oral colhida ao longo do inquérito policial e da instrução processual.

A autoria de ambos os delitos também restou comprovada.

A testemunha policial militar Evadson de Barros Carolino declarou, em juízo, que: nesse dia receberam uma denúncia que nessa casa, no Distrito do Lobo, haveria um

indivíduo foragido da justiça; que foram até o local e fizeram contato com o réu; que ele ofereceu um RG, mas não constava nada para a justiça; que dentro da casa do indivíduo tinha um pouco de entorpecente; que foi dado voz de prisão; que no caminho da Delegacia ele informou que usou o documento do irmão, pois era procurado pela polícia; que não se recorda a quantidade de droga, mas era pouca; que não conhecia o réu, pois ele era de outra cidade, de Botucatu; que o indivíduo tentou se passar pelo irmão, pois era procurado pela justiça; que, como viu que ia seria conduzido pela polícia, resolveu falar, mas tem certeza que se não tivessem achado droga, ele não teria falado; que no caminho para a Delegacia o réu falou seu nome verdadeiro.

A testemunha policial militar Reginaldo de Souza Lopes declarou, em juízo, que: receberam uma denúncia que haveria um indivíduo procurado pela justiça, da comarca de Botucatu; que foram até o Distrito do Lobo e avistaram o réu deitado na sala de sua residência; que o chamaram e ele os recebeu; que falaram sobre ele estar sendo procurado, mas disse que não sabia; que apresentou um RG e fizeram uma consulta, mas não encontraram nada; que o réu disse que tinha um processo de tráfico em seu nome; que viram em cima da hack um dichavador e entorpecente; que foi dado voz de prisão e no transporte para a Delegacia ele confessou que o RG era do irmão e que tinha mentido, pois estava com medo por estar sendo procurado.

O réu, em seu interrogatório em juízo, declarou que: realmente tinha essa droga e que era para ele usar; que o documento foi o seguinte: dias antes, sua casa em Botucatu havia sido invadida por policiais, onde pegaram droga, pelo qual está respondendo agora; que quando pegaram essa droga, não o acharam; que ele foi para Itatinga e como tinha um documento antigo do seu irmão na sua casa, pegou e trouxe com ele para apresentar para a polícia caso o pegassem; que em um primeiro momento disse que era a pessoa do documento; que quando a polícia entrou em sua casa, ele estava dormindo; que quando acordou viu os policiais dentro da sua casa com a droga nas mãos; que no caminho da delegacia falou que o documento era falso.

Pois bem.

Os depoimentos dos Policiais Militares possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste juízo. Vale destacar que, a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

A substância entorpecente apreendida com o réu é de uso proibido, com texto legal que veda seu uso em plena vigência, em nada se contrariando dispositivos constitucionais.

Com efeito, ainda que a ação possa ser considerada autolesão, a intenção do legislador foi a proteção da saúde pública, não deixando, portanto, de ser infração penal.

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

“APELAÇÃO. Artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta. Pedido subsidiário: aplicação da pena de advertência. 1. Da tipicidade da conduta. Impossibilidade de reconhecimento da

inconstitucionalidade do tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Recurso Extraordinário nº 635.659 ainda pendente de julgamento. Norma penal que tem como objeto a tutela da saúde pública. Precedentes. 2. Dosimetria da pena que comporta reparo. Réu primário e de bons antecedentes. Quantidade pequena de maconha encontrada na sua posse. Possibilidade de aplicação da pena de advertência, em observância ao princípio da proporcionalidade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1530384-68.2019.8.26.0562; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

"APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente. (...) 6. Improvimento do recurso defensivo." (TJSP; Apelação Criminal 0023602-49.2011.8.26.0482; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Presidente Prudente - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 04/12/2015)

Pelos argumentos acima, não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

De mais a mais, tem-se que a quantidade apreendida, ainda que não seja exacerbada, não induz à configuração da insignificância, pois mesmo porções modestas de drogas podem trazer males à saúde, sendo, pois, necessário resguardar o bem jurídico tutelado pela norma. A legislação de regência possibilita a punição do usuário, ainda que surpreendido com pequenas quantidades, já que mesmo porções ínfimas podem causar danos à saúde, sem falar no potencial risco à saúde pública em razão da circulação da droga.

De acordo com a jurisprudência, ao discorrer sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância para os crimes de tóxico, "Tal princípio, todavia, é incompatível coma figura da posse de entorpecente para uso, pois a objetividade jurídica tutelada nesse crime é a incolumidade e saúde públicas. Aliás, para o reconhecimento desse delito assim como para o crime de tráfico mostra-se irrelevante a quantidade de droga apreendida" (TJSP; Apelação Criminal 0021406-15.2011.8.26.0577; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/05/2013; Data de Registro: 02/05/2013).

Por conseguinte e, respeitados os entendimentos contrários, a circunstância de ser mínima a quantidade de droga encontrada em poder do réu não prejudica a configuração da tipicidade do crime ora em exame, que está vinculada à propriedade da droga, ao risco social, e de saúde pública. Nesse sentido:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. TÓXICOS (ART. 16 DA LEI Nº 6368/76). PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERIGO PRESUMIDO. I - O delito previsto no art. 16 da Lei de Drogas é de perigo presumido ou abstrato. II - O princípio da insignificância não pode ser utilizado para neutralizar, praticamente in genere, uma norma incriminadora. Se esta visa as condutas de adquirir, guardar ou trazer consigo tóxico para exclusivo uso próprio é porque alcança, justamente, aqueles que

portam (usando ou não) pequena quantidade de drogas (v. g., "um cigarro de maconha") visto que dificilmente alguém adquire, guarda ou traz consigo, para exclusivo uso próprio, grandes quantidades de tóxicos (v. g., arts. 12, 16 e 37 da Lei nº 6368/76). A própria resposta penal guarda proporcionalidade, no art. 16, porquanto apenado com detenção, só excepcionalmente e, em regra, por via da regressão, poderá implicar em segregação total (v. g. art. 33, caput, do Código Penal). Recurso desprovido." (RESP 290447/MG, Relator Min. FELIX FISCHER, DJ de 12/03/2001)

Posto isto, não restaram dúvidas de que o réu, na data e local dos fatos, portava, para consumo pessoal, 1,84 gramas (peso líquido) de substância conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma esteira, o crime de falsa identidade igualmente restou caracterizado. O relato dos policiais não deixam dúvidas de que o acusado apresentou a cédula de identidade em nome de Revitor Renato Martins da Silva, irmão do acusado. Somado a isso, a negativa do acusado restou isolada, com a nota de que a escusa apresentada não foi sequer comprovada por indícios. A prova trazida aos autos, qual seja, o documento de identidade apreendido, em nome de terceiro, dá conta de que o réu se fez passar pelo irmão, na tentativa de não ser identificado, pois estava sendo procurado pela justiça.

Farta é a jurisprudência no sentido de ser fato típico o ato de o agente, ao ser abordado, com o intento de ocultar seus maus antecedentes, identificar-se com nome falso. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE (Art. 308 CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando o acervo probatório, constata-se que a conduta do apelante amolda-se, a toda evidência, às disposições do art. 308 do Código Penal, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. 2. Os depoimentos dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, possuem valor probatório e são meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando não apontados quaisquer motivos que coloquem em dúvida a veracidade dos seus relatos. 3. Nos termos da Súmula 522 do STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 00009231620178070016 DF 0000923-16.2017.8.07.0016, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A tese defensiva de que houve arrependimento eficaz do réu quanto ao delito de falsa identidade não merece prosperar, tendo em vista que o crime já havia sido consumado.

Da mesma forma, incabível considerar que houve arrependimento posterior, dado que a confissão não foi voluntária, uma vez que o réu decidiu confessar que usava documento alheio, fazendo-se passar por terceiro, tão somente quando já estava à caminho da Delegacia e, porque, sabidamente, tinha consciência de que logo seria submetido à identificação datiloscópica digital e sua verdadeira identidade seria revelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS POR INTERMÉDIO DA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU E DE PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO DE NOME FALSO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, NA DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDUTA QUE EXCEDE O DIREITO À AUTODEFESA. TIPICIDADE DA CONDUTA MANIFESTA. ARREPENDIMENTO EFICAZ (ART. 15 DO CÓDIGO PENAL) NÃO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM QUE O AGENTE ATRIBUIU-SE FALSA IDENTIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA MATERIALIZAÇÃO DA VANTAGEM PERSEGUIDA. AGENTE QUE RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A confissão judicial constitui fortíssimo elemento probatório, demonstrando-se capaz de ensejar um veredito

condenatório, principalmente quando aliada às demais provas constantes dos autos. 2. É inaceitável a extensão do uso falseado de identidade perante a autoridade policial no momento da prisão em flagrante, uma vez que o instituto da autodefesa se limita aos fatos contra o autor imputados, não se ampliando à identificação do agente. 3. O delito previsto no art. 307 do Código Penal é classificado como formal, ou seja, sequer exige resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou na causação de prejuízo para outrem, para sua consumação. Nesse contexto, a revelação do verdadeiro nome por parte do agente em momento posterior à atribuição de falsa identidade, isto é, após consumação do delito, não é eficaz ao impedimento do resultado, como exige o art. 15 do Código Penal, revelando-se impróprio o reconhecimento de arrependimento eficaz em tal hipótese. (TJ-SC - APL: 00183606920138240038 Joinville 0018360-69.2013.8.24.0038, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 28/06/2016, Primeira Câmara Criminal)

Além disso, para ambos os crimes, o réu confessou a prática delituosa, o que vai ao encontro de todas as provas colacionadas aos autos (Enunciado da Súmula nº 545, Superior Tribunal de Justiça).

Diante disso, comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 308 do Código Penal e, não existindo causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, reconheço a ocorrência do delito.

Passo à dosimetria das penas (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).

1) Quanto ao delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (- confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime - Súmula nº 545, STJ) e, tendo em vista que o réu é reincidente, conforme certidão de fls. 141/144, aplico a advertência sobre os efeitos das drogas, bem como a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses.

No que tange à prestação de serviços à comunidade, ressalto que o réu não é reincidente específico, de maneira que não se aplica o prazo previsto no § 4º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. POSSE DE DROGAS. ART. 28, § 4º, DA LEI 11.343/2006.

APLICABILIDADE ÀQUELE QUE REINCIDIR NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ART.

28 DA LEI DE DROGAS. MELHOR EXEGESE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.

RECURSO IMPROVIDO. 1. A melhor exegese, segundo a interpretação topográfica, essencial à hermenêutica, é de que os parágrafos não são unidades

autônomas, estando direcionados pelo caput do artigo a que se referem. 2. Embora não conste da letra da lei, é forçoso concluir que a reincidência de que trata o § 4º do art. 28 da Lei 11.343/2006 é a específica. Revisão do entendimento. 3. Aquele que reincide no contato típico com drogas para consumo pessoal fica sujeito a resposta penal mais severa: prazo máximo de 10 meses. 4. Condenação anterior por crime de roubo não impede a aplicação das penas do art. 28, II e III, da Lei 11.343/06, com a limitação de 5 meses de que dispõe o § 3º do referido dispositivo legal. 5. Recurso improvido." (REsp 1771304/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

2) Quanto ao delito previsto no artigo 308 do Código Penal:

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui antecedentes criminais (fls. 135/140 e 141/144), mas tendo em vista a configuração simultânea de reincidência, deixo de valorar nesta fase para evitar bis in idem (Súmula nº 241, STJ). As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base no mínimo legal de 4 meses de detenção e 10 dias-multa. Na segunda fase, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (- confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime - Súmula nº 545, STJ), e a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal (- reincidência), conforme fls. 141/144 (processo nº 1506511-96.2020.8.26.0079), em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RHC 141519 / SC), verifico que esta

prepondera sobre aquela, razão pela qual agravo a pena em 15 dias, passando a dosá-la em 4 meses e 15 dias de detenção, e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena anteriormente aplicada.

À vista da reincidência, o réu, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, iniciará o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Incabível, ainda, em virtude da reincidência, a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, III, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Em se tratando de crimes com penas de naturezas distintas, deixo de aplicá-las cumulativamente, ficando a critério do Juízo da Execução a análise de eventual possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade com a restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR WILGOR PAULO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 308 do Código Penal, às penas de advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, e à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, respectivamente.

À míngua de maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, caput, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva (CPP, artigo 387, § 1º).

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do réu para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a, se for o caso, ao Juízo competente.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

Itatinga, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA